คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๑๕๗/๒๕๖๘

นาย ก **โจทก์**

พนักงานตรวจแรงงาน **จำเลยที่ ๑**

บริษัท เอ จำกัด **จำเลยที่ ๒**

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

เรื่อง **โจทก์เป็นฝ่ายไม่ประสงค์ต่อสัญญากับจำเลย จึงไม่ใช่การเลิกจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงานและเป็นผู้ออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตรถยนต์ และเป็นผู้รับเหมาช่วงส่งคนเข้าทำงานให้กิจการร่วมค้า และบริษัท บี จำกัด ตำแหน่งสุดท้ายพนักงานทั่วไป รับค่าจ้างวันละ ๔๕๐ บาท เบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๕๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน จำเลยที่ ๒ ให้โจทก์ไปทำงานในกิจการร่วมค้า โดยทำสัญญาจ้างครั้งละ ๖ เดือน เมื่อครบสัญญาจะมีการต่อสัญญามาตลอด สัญญาฉบับสุดท้ายสิ้นสุดในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่โจกท์ตรวจสอบสัญญาจ้างที่จำเลยที่ ๒ จัดทำมาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณกับโจทก์ โดยเปลี่ยนสถานที่ทำงานของโจทก์จากบริษัท เอ จำกัด ไปทำงานที่บริษัท บี จำกัด สัญญาจ้างฉบับใหม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างเพียง ๓ เดือน ทั้งไม่มีเบี้ยเลี้ยง ยกเว้นไปทำงานนอกสถานที่ นอกจากนี้ กิจการที่บริษัท บี จำกัดเป็นงานประกอบรถยนต์ ที่ต้องใช้ช่างที่มีทักษะฝีมือเฉพาะไม่ตรงกับตำแหน่งงานของโจทก์ โจทก์จึงตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับจำเลยที่ ๒ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ การที่จำเลยที่ ๒ กำหนดเงื่อนไขการจ้างที่มีสาระสำคัญเปลี่ยนไปจากเดิมและไม่เป็นคุณต่อโจทก์ ซึ่งจำเลยที่ ๒ รู้อยู่แล้วว่าโจทก์จะไม่ต่อสัญญาตามเงื่อนไขที่จำเลยที่ ๒ เสนอมาถือว่าเป็นการเลิกจ้าง แต่จำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกกล่าวล่วงหน้า โจทก์จึงไปยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ขอให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่เป็นโจทก์ที่ไม่ประสงค์ทำงานกับจำเลยที่ ๒ ต่อไป โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าว เนื่องจากจำเลยที่ ๒ เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างและสภาพการจ้างซึ่งไม่เป็นคุณต่อโจทก์ ทั้งจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดโจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

นับตั้งแต่วันที่๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ รวม ๔๗ วัน เป็นเงิน ๒๘,๒๐๐ บาท โจทก์ทำงานครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ๑๐๘,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ได้รับความเสียหาย ๗๒,๐๐๐ บาท ขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยที่ ๑ และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๑๐๘,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของเงินต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จากการสอบข้อเท็จจริงแล้วมีความเห็นว่า จำเลยที่ ๒ แสดงเจตนาต่อสัญญากับโจทก์แล้ว แต่โจทก์เป็นฝ่ายไม่ประสงค์จะต่อสัญญากับจำเลยที่ ๒ พฤติการณ์ไม่ใช่การที่จำเลยที่ ๒ แสดงเจตนาเลิกจ้างแต่เป็นการที่โจทก์แสดงเจตนาไม่ทำงานกับจำเลยที่ ๒ อีกต่อไป ถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์เป็นฝ่ายยุติความสัมพันธ์และไม่เป็นการเลิกจ้าง โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยคำสั่งของจำเลยที่ ๑ คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ว่าจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำสัญญาจ้างฉบับแรกมีกำหนดเวลาจ้าง ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างโจทก์ตกลงทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๒ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ ส่งข้อความในไลน์กลุ่มว่า จำเลยที่ ๒ สิ้นสุดสัญญารับจ้างทำงานกับบริษัท บี จำกัด ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำเลยที่ ๒ ประสงค์ต่อสัญญาจ้างกับลูกจ้างทุกคนรวมทั้งโจทก์ แต่ลูกจ้างต้องไปทำงานที่ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบการของจำเลยที่ ๒ ในตำแหน่งค่าจ้าง และสิทธิต่าง ๆ เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนสภาพการจ้าง แต่โจทก์ไม่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๒ สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นการถือว่าโจทก์ลาออกโดยสมัครใจ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตรถยนต์ จากจำเลยที่ ๒ เพื่อขนย้ายสิ่งของในงานก่อสร้าง จำเลยที่ ๒ รับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ทำงานให้แก่กิจการร่วมค้า รับค่าจ้างวันละ ๔๕๐ บาท และเบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๕๐ บาท มีกำหนดเวลาจ้าง ๖ เดือน สัญญาจ้างฉบับแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ส่วนสัญญาฉบับสุดท้ายสิ้นสุด จำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ โดยเปลี่ยนสถานที่ทำงานไม่มีเบี้ยเลี้ยง ยกเว้นไปทำงานนอกสถานที่ หรือทำงานต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ในเครือของจำเลยที่ ๒ แต่โจทก์ไม่ทำสัญญาฉบับใหม่

กับจำเลยที่ ๒ แล้วไปยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ขอให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้ววินิจฉัยว่า สัญญาระหว่างจำเลยที่ ๒ กับกิจการร่วมค้าสิ้นสุดลง จึงส่งโจทก์คืนไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ โจทก์ยังคงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ แจ้งให้โจทก์ต่อสัญญาจ้างและให้ไปทำงานที่สถานประกอบการของจำเลยที่ ๒ แสดงว่าจำเลยที่ ๒ ประสงค์ให้โจทก์ทำงานต่อไปโดยรับค่าจ้างเท่าเดิมแต่ไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง เนื่องจากไม่ได้ไปทำงานนอกสถานที่ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ กระทำโดยไม่สุจริตหรือกลั่นแกล้งโจทก์แต่โจทก์ไม่ประสงค์ทำงานกับจำเลยที่ ๒ ต่อไป กรณีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ไม่ต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เมื่อสัญญาฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุด จำเลยที่ ๒ เสนอเงื่อนไขต่อสัญญาโดยให้โจทก์ไปทำงานที่บริษัท บี จำกัด มีกำหนดเวลา ๓ เดือน ไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยง ยกเว้นทำงานนอกสถานที่ตามที่จำเลยที่ ๒ กำหนดข้อเสนอดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐ นั้น อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่า เหตุที่ไม่มีเบี้ยเลี้ยงเป็นผลสืบเนื่องมาจากโจทก์ต้องกลับมาทำงานที่สถานประกอบการจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ไปทำงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดจำเลยที่ ๒ จึงต้องเปลี่ยนแปลงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่มีปัญหาข้อขัดแย้งตามมาการกระทำของจำเลยที่ ๒ ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่โจทก์ และไม่ใช่การเลิกจ้างอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เบี้ยเลี้ยงวันละ ๑๕๐ บาท เป็นการเหมาจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานจึงเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ แต่ศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้วินิจฉัยเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายสัญญาจ้างฉบับใหม่ที่ให้โจทก์ไปทำงานที่บริษัท เอ จำกัด จำเลยที่ ๒ มีเงื่อนไขการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเมื่อลูกจ้างออกไปทำงานนอกสถานที่หรือทำงานต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ในเครือของจำเลยที่ ๒ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง และมีเจตนาเอาเปรียบลูกจ้างเกินสมควรขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกรณีที่จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ เมื่อข้อเท็จจริงยุติตามที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาแล้วว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์ไม่ประสงค์ต่อสัญญากับจำเลยที่ ๒ เพื่อทำงานต่ออุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย เนื่องจากไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ต้องห้ามอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา